DE IURE PRAECEDENTIAE IN PROCESSIONIBUS SACRISQUE FUNCTIONIBUS IN TRIBUS FAMILIIS MINORITICIS.

Pius X · Latin

DE IURE PRAECEDENTIAE IN PROCESSIONIBUS SACRISQUE FUNCTIONIBUS

IN TRIBUS FAMILIIS MINORITICIS.

PIUS EPISCOPUS SERVUS SERVORUM DEI AD PERPETUAM REI MEMORIAM.

Seraphici Patriarchae universum Ordinem quum Romani Pontifices Praedecessores Nostri singulari benevolentia semper fuerint prosecuti, eiusque familias specialibus gratiis et privilegiis in b o n u m fidelium auxe- rint; Nos, qui pari amore impellimur erga praefatum Ordinem, de Ecclesia Dei praeclare meritum, perfectiori religiosae observantiae ex parte singu- l o r u m religiosorum, consulere summopere exoptantes, has litteras motu proprio et ex certa scientia conscribere opportunum duximus ad maio- rem pacis et verae concordiae tutelam inter eosdem efficacius firmandam. Humilitatis et mansuetudinis Magister inclitus Beatissimus Fran- ciscus, dilectos filios suos hortatur in Regula cap. X: « u t caveant ab o m n i superbia, vana gloria, invidia, avaritia, cura et sollicitudine huius saeculi, a detractione et murmuratione ». De qua re ait Seraphicus Doctor, in sermone super Regulam Fratrum Minorum: « Ab omni super- bia, quae est mater, vana gloria, invidia, quae sunt proles superbiae secundum Gregorium. Et signanter dicit: Ab omni superbia, quia su-

perbia est respectu superioris, inferioris et paris. Unde super illud I o b : Parvulum occidit invidia, dicit Gregorius: Superbus invidet superioribus? quia non aequatur eis; paribus, quia aequantur ei; inferioribus, ne aequentur ei. - Tangit vitium principale quoad proximum, cum dicit: Detractione et murmuratione. Ideo dicitur Ecclesiastae cap. X, v. 11: Si mordeat serpens in silentio, nihil eo minus habet, qui occulte detrahit. Morsus iste multum virus infundit Ordini, quia turbat multos, p a c e m habentes; et ideo susurrones et detractores D e o sunt odibiles ». Unde in eadem Reg. cap. III, praescribit Institutor sanctissimus^ ut fratres sui « non litigent, neque contendant verbis, nec alios iudi¬ cent; sed sint mites, pacifici et modesti, mansueti et humiles ». Quae verba ita in citato sermone exponit D o c t o r Seraphicus: « Mites, q u o a d animum; pacifici, quoad verbum; modesti, quoad factum; mansueti, quoad p r o x i m u m ; humiles, quoad Deum ». Et in sermone V de S. Fran- cisco praefatus D o c t o r Seraphicum Patrem filios ad mansuetudinem praesertim et humilitatem inducentem introducit, et ait: « Non sit igitur oculus cuiusquam nequam, quia Deus b o n u s est; sed o m n e s doctrinam Christi, i m m o Francisci audiant et addiscant tamquam boni doctoris, qui docuit q u o d didicit, sine deceptione, sine fictione, sine oblivione, sine dubitatione. Dicat igitur Beatus Franciscus: Discite, alios excitando; dicat nihilominus alios informando: quia mitis sum et humilis corde Addiscite, h o c est, ad meum exemplum sitis mites et humiles. Mitis est h o m o per affectum fraternitatis; humilis, per affectum inferioritatis, sive minoritatis; unde esse mitem, h o c est esse omnium fratrem; esse humi- lem, h o c est esse omnibus m i n o r e m : esse ergo mitem et humilem corde,, h o c est esse vere Fratrem Minorem; discite igitur a me esse mites et humiles, h o c est esse Fratres Minores ». In commentariis autem in Evangelium S. Lucae, cap. IX ait: « Quanto sumus humiliores, tanto sumus a tumore superbiae inaniores; et quanto inaniores a tumore superbiae, tanto pleniores dilectione; et quanto hac pleniores, tanto maiores... ideo minor est maior, quia, quanto quis humilior, tanto Christo similior, et per h o c tanto ei p r o x i m i o r ; Christus autem est m a x i m u s ; sed quanto aliquis m a x i m o propinquior, tanto m a i o r : quanto ergo quis minor, tanto maior; et h o c est q u o d ipse innuit infra vigesimo secundo... Ergo inter viros spirituales non debet esse contentio de primo l o c o , sed de postremo,- quia ille honorabilior est ». Quapropter in sermone IV de S. Francisco ita concludit: « Magnum pondus impositum est super nos, dico vobis, q u o d de h o c Minores, vocamur, quia debemus n o s reputare omnibus inferiores et viliores

Displicet v o b i s aliquando de nobis, si videtis aliquando aliquem ex n o b i s superbum; certe multo magis displicet D e o ». Optandum igitur esset, ut inter Francisci filios nunquam de primo l o c o esset contentio, sed unice de p o s t r e m o ; sed inimicus h o m o , sub specie boni, sub inani praetextu zeli decoris propriae sodalitatis, contro- versias plurimas inter tres Familias Minoriticas humillimi et mitissimi Patris suscitavit, quae innumeras crearunt lites, per S. Sedem diremptas, in quibus unaquaeque Familia eas victorias, quas anteactis litibus repor¬ taverat contra aliam partem litigantem, opportune et importune allegare consuevit. Nec hodiernis temporibus cessarunt contentiones huiusmodi; nam a quatuor annis denuo disputare coeperunt inter se duae primae Familiae Minoriticae de iure praecedentiae in processionibus, aliisque sacris functionibus. Quapropter, ut a triplici Familia Fratrum Minorum, contentiones de praecedentia penitus

eliminentur, et vix natae excludantur, de plenitudine potestatis Nostrae Apostolicae (quidquid olim fuerit de iure vel de facto praecedentiae inter praefatas Familias Minoriticas), confirmatis prius omnibus et singulis, quae in Nostris Litteris Apostolicis « Septimo iam pleno saeculo », diei 4 Octobris 1909, et « Paucis ante diebus », editis sub die 1 Novembris eiusdem anni 1909 continentur, praesertim de prae- cedentia trium Ministrorum Generalium inter se, firma semper lege, q u o d haberi debeant et sint dignitate pares et q u o d praedecessorum suorum perpetuam seriem ab ipso Seraphico Patre omnes iure ducant; de prae- cedentia in singulis Conventibus, quae sequuntur, edicimus, declaramus, ordinamus, et omnino servari iubemus, videlicet: I. In omnibus et singulis tribus Minoritici Ordinis Familiis haec norma praecedentiae observanda erit, scilicet: Illa Familia Minoritica, quae in civitate vel l o c o est antiquior, aliam vel alias Familias Minori- ticas praecedat, nisi certo constet, Familiam Minoriticam in civitate vel l o c o recentiorem in possessione praecedentiae positam esse. Salvis tamen limitationibus infra praescriptis. II. Quia tamen probatio possessionis, seu quasi possessionis sae- pissime fit controversiarum occasio, probatio autem antiquitatis in civi- tate vel l o c o planior ac facilior evadere solet, regulam possessionis, seu quasi possessionis quoad Familias Minoriticas ad novissimum decen- nium reducendam decernimus, h o c m o d o : Familia Minoritica, quae saltem, infra spatium temporis, a die 1 Ianuarii 1900 ad diem 15 A u - gusti 1910 inclusive computandum, in aliqua civitate vel l o c o realem et actualem possessionem praecedentiae super aliam vel alias Familias Minoriticas de facto habeat, aliam vel alias perpetuo praecedat, etiamsi

possessio illa, d u m m o d o realis sit et actualis, aliquo vitio infecta inve- niatur; quo in casu, pro sanata et convalidata habenda erit, prouti ex n u n c sanare et convalidare intendimus. - Q u o d si, h o c durante decennio, nulla ex tribus Familiis Minoriticis occasionem habuerit ponendi actus actualis praecedentiae, quia nullae processiones in civitate vel l o c o factae sint, vel ad nullam ex iisdem accesserint Familiae illae Minoriticae, tunc ad solam prioritatem fundationis conventus attendendum est. - Quoad futuras autem fundationes conventuum Minoritarum, si lapsu temporis aliqua controversia inter ipsas Familias Minoriticas circa praecedentiam suscitetur in aliqua civitate vel l o c o , semper pariter ad solam priori- tatem conventus, numquam vero ad possessionem attendatur. III. Quia pariter vel ipsum principium antiquitatis unius conventus prae alio vel aliis, in tanta, a saeculo et ultra, rerum perturbatione, iniqua praesertim conventuum suppressione et destructione, difficulta- tibus haud levibus aliquando o b n o x i u m existit, praesertim, si post lon¬ gam annorum seriem, communitas in aliqua civitate vel l o c o primaeva fundatione antiquior, instauretur, et praecedentiam antiquam praetendat; Nos, ut etiam ex h o c capite, futuris controversiis aditum occludamus, decernimus, ut a Familiis Minoriticis inter se, principium antiquitatis conventus invocari amplius nequeat in futuris reassumptionibus veterum conventuum vel aedificationibus novorum, l o c o veterum, a Familia ob primaevam fundationem conventus antiquiori peractis, si haec Familia per quinquaginta integros annos ab illa civitate vel l o c o quacumque de causa absens de facto fuerit. Ideoque, si communitas per quinquaginta saltem annos integros a b s e n s , ad antiquum conventum redeat, vel n o v u m extruat, antiquitas eius computanda erit a reditu tantum, seu a canonicae Familiae restauratione. - Q u o a d veteres autem conventus, ante datam huius motus proprii iam reassumptos vel de n o v o constru¬ ctos a Familia Minoritica, quae antiquiorem in civitate vel l o c o habuerat conventum, serventur praescripta in articulis I et II. IV. Salvis iis, quae de possessione dicta sunt, praecedentia q u o a d singulos conventus respiciat tantum civitatem cum suo suburbio, v e l l o c u m cum suo suburbio, ideoque solum districtum, qui alibi commu¬ nalis, alibi municipalis dici solet. Unde extra districtum proprium, prae- cedant, qui in illo alio districtu conventum possident; q u o d si nulla ex Familiis Minoriticis in illo l o c o n o n proprio seu a proprio districtu com¬ munali seu municipali alieno, conventum habeat, praecedentia h u n c ordinem servet: praecedant primo l o c o Fratres Minores ab Unione Leo¬ niana; secundo l o c o Fratres Minores Conventuales; tertio l o c o Fratres Minores Capuccini.

V. Tandem, si ob certum defectum documentorum authenticorum vel possessionis, articulo II descriptae, dubium de antiquitate vel de ipsa possessione persistat, concedimus, ut praecedentia detur Minoribus ab Unione Leoniana supra Minores Conventuales et Minores Capuccinos,. et Conventualibus supra Capuccinos. VI. Q u o a d conventus triplicis Familiae Minoriticae R o m a e et Assisii, nihil prorsus omnino immutetur. VII. Si autem in posterum (quod Deus avertat) nova aliqua con¬ tentio de praecedentia inter tres Familias Minoriticas sit exoritura, rem auctoritate et n o m i n e S. Sedis definiat Ordinarius loci, iuxta praescripta harum Litterarum Apostolicarum; ad quem finem sola documenta authen- tica admittat, et omni iudiciali solemnitate praetermissa, per summa¬ riam, extraiudicialem et administrativam provisionem, gratis omnino bre¬ vique decreto, controversiae finem imponat. Sacra autem Congregatio, negotiis Religiosorum Sodalium praeposita, omnes recursus circa prae¬ cedentiam inter tres Familias Minoriticas ad Ordinarium loci remittat cum monito, ut, absque mora, controversiam dirimat: q u o d si in casu aliquo extraordinario ipsa Sacra Congregatio gravissimis de causis iudi- cium sibi reservandum duxerit, eamdem n o r m a m teneat, quae Ordina- riis praescribitur; ideoque disquisitiones, scripturas et omnia, quae uti authentica documenta haberi n o n possunt, omnino reiiciat, et rem citis- sime definiat: quoties autem agatur

de communitate Minoritica vel temere litigante, vel sub praetextu praecedentiae, dissensiones inter Minoriticas Familias eiusdem civitatis vel loci promovente, sententiam contra eamdem pronuntiet, nec amplius causam admittat. Praesentes vero Litteras et quaecumque in ipsis habentur, nullo unquam tempore de subreptionis, aut obreptionis, sive intentionis N o strae vitio, aliove q u o v i s defectu notari, vel impugnari p o s s e ; sed semper validas et in suo robore fore et esse, atque ab omnibus cuiusvis gradus et praeeminentiae inviolabiliter in iudicio et extra observari debere decer- nimus; irritum q u o q u e et inane, si secus super his a quoquam, quavis auctoritate vel praetextu, scienter vel ignoranter contigerit attentari, declarantes; contrariis non obstantibus quibuscumque, etiam speciali et specialissima mentione dignis; quibus omnibus ex plenitudine potestatis, certa scientia et motu proprio quoad praemissa expresse derogamus et derogatum esse declaramus. Volumus autem, ut harum Litterarum exemplis, etiam impressis,, manu tamen notarii subscriptis et per constitutum in ecclesiastica digni- tate virum sigillo munitis, eadem habeatur fides, quae Nostrae volun- tatis significatione his praesentibus ostensis, haberetur.

Nulli ergo hominum liceat hanc paginam Nostrae constitutionis, ordinationis, limitationis, derogationis, voluntatis infringere, vel ei ausu temerario contraire. Si quis autem h o c attentare praesumpserit, indi- g n a t i o n e m omnipotentis Dei et beatorum Petri et Pauli apostolorum « i u s se noverit incursurum.

Datum R o m a e apud S. Petrum, sub annulo Piscatoris, die festo Assumptionis Beatae Mariae Virginis, x v Augusti MCMX, Pontificatus Nostri anno octavo.

PIUS PP. X .

Source. Open the source witness. Historical source wording is public domain in the United States on its identified pre-1931 publication basis; status elsewhere may differ. Source wording is excluded from Triptych's project license. Exact edition and rights evidence remain in the controlling source record. AAS 2 (1910), printed pages 714, 715, 716, 717, 718. Source heading metadata collapses whitespace only. Retained wording is selected mechanically from the exact hashed derivative, preserving OCR errors, source dating, signatures and source notes; extraction is not collation. Revision: 2026-10-26T05:34:44Z.

Triptych organization and typesetting: CC BY 4.0. Source text retains its own rights. See LICENSE and THIRD_PARTY.md.